МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 05 дугаар сарын 09 № 07/28 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Х.НЯМБААТАР ТАНАА

“Түргэн үйлчилгээний цэгээр амь зуугчдын холбоо” ТББ болон нэр бүхий иргэдээс Комисст хандаж “... Монгол Улсад Түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулж, амьжиргаагаа залгуулж буй иргэний хувьд өөрийн болон бусад олон иргэдийн эрх зөрчигдөж буй асуудлыг та бүхэнд хандан мэдэгдэж, анхаарал хандуулан шалгаж өгөхийг хүсье.” гэх,

“Иргэдийн шударга шүүх” ТББ-ын дэргэдэх Монголын Худалдаачдын Холбоо”-ноос “Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/237 дугаар захирамжийн үр дагаварт холбогдох цаг үеийн шинжтэй нөхцөл байдлын улмаас түргэн үйлчилгээний цэг /ТҮЦ/-ээр худалдаа эрхлэгчдийн хууль ёсны ашиг сонирхол хөндөгдөж, эрх нь зөрчигдсөөр байгаа тул бид ТҮЦ эрхлэгчдийн хүсэлтийг үндэслэн, тэднийг төлөөлөн Нийслэлийн засаг даргын захирамжид гомдол гаргаж байна” гэх,

Нэр бүхий 39 иргэн хамтран “Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/237 дугаар захирамжийн үр дагаварт холбогдох цаг үеийн шинжтэй нөхцөл байдлын улмаас түргэн үйлчилгээний цэг буюу /цаашид ТҮЦ гэх /-ээр худалдаа эрхлэгчдийн хууль ёсны ашиг сонирхол хөндөгдөж, амьжиргааны эх үүсвэр болсон ТҮЦ-ээ ачуулж эд хөрөнгө, сэтгэл санааны маш хүнд нөхцөлд өнөөдрийг хүрч байна. Бид цаашид яаж амьдрах ёстойгоо мэдэхгүй байна. Цаашид өр зээлийн асуудал хоногийн хоолоо ч олох баталгаагүй болж байна” гэх агуулга бүхий гомдлыг тус тус Комисст ирүүлсэн.

Комисс гомдол, мэдээллийн мөрөөр Танд 2025 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 06/714, Баянгол, Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Чингэлтэй, Хан-Уул дүүргүүдийн Засаг дарга нарт 2025 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 06/752 дугаар албан бичгийг тус тус хүргүүлж, Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газар, дүүргийн Засаг дарга нар, ТҮЦ-ээр амь зуугчдын холбоо, Иргэдийн шударга шүүх ТББ-ын дэргэдэх Монголын Худалдаачдын Холбоо болон гомдол гаргагчдын төлөөлөлтэй уулзалт зохион байгуулж, талуудын байр суурийг сонссон. Түүнчлэн ТҮЦ-ийг албадан нүүлгэж буй байдалд ажиглалт хийж, зөөвөрлөн байршуулсан Сүхбаатар дүүргийн 20 дугаар хороонд байрлах “Сүхбаатар дэвшил” ОНӨААТҮГ, Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороонд байрлах “Журмын хашаа” гэх газруудад биечлэн очиж нөхцөл байдалтай танилцаж гэрэл зураг, дүрс бичлэгээр баримтжуулсан. Мөн сонсох ажиллагааг эрх ашиг нь хөндөгдөж байгаа хүнд ойлгомжтой байдлаар явуулсан эсэх, мэдэгдэх хуудас танилцуулсан, мэдэгдсэн байдал, нүүлгэн

шилжүүлсэн дараалал зэрэгт хамаарах баримт мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

Нэг. Ерөнхий мэдээлэл, нөхцөл байдал

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 34 дүгээр тогтоолоор "Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хадалдаа үйлчилгээ эрхлэх нийтлэг журмыг баталсан байна. Тус журмын 2.1.16 дахь заалтад "Түргэн үйлчилгээний цэг (цаашид "ТҮЦ" гэх), 3.4.4 дэх заалтад "ТҮЦ улирлын чанартай түр, сүүдрэвчтэй худалдаа, үйлчилгээ болон явуулын үйлчилгээтэй түргэн хоолны цэгийн байршлыг тогтоож, дүүргийн Засаг даргын захирамжаар батлуулах", 5.2.3.3 дахь дэд заалтад "ТҮЦ нь дүүргээс баталсан байршилд байрлах ба тухайн байршил нь худалдаа эрхлэгчийн ариун цэврийн шаардлагыг хангах боломжтой байх, орчны цэвэрлэгээ, үйлчилгээг хариуцах", 8.1.14 дэх заалтад "ТҮЦ нь цөөн, энгийн нэр төрлийн, хадгалах, худалдахад онцгой нөхцөл, горим шаарддаггүй, барааг худалдах", 8.1.15 дахь заалтад "ТҮЦ эрхлэгчид нь инженерийн шугам сүлжээ, зам, талбайд засвар тохижилтын ажил хийх үед эрх бүхий байгууллагаас өгсөн мэдэгдлийн дагуу газрыг чөлөөлөх" зэргийг тус тус журамлаж хэрэгжилтийг хангуулж, хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчид үүрэг болгожээ. 2025 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн байдлаар ТҮЦ-ээр худалдаа эрхлэх болон дотоод, гадаад орчны талаар мөрдөх тусгайлсан стандарт батлагдаагүй, харин хүнс, хоол үйлдвэрлэл, согтууруулах ундаа, тамхи, түргэн муудах болон тусгай стандарт горим шаардагдах үйлчилгээ худалдаа эрхлэх асуудлыг тухайн харилцааг зохицуулсан холбогдох хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан стандарт дүрэм зааврааар зохицуулж байна. Комисст ирүүлсэн мэдээлэлд 2025 оны 01 дүгээр сарын байдлаар Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 2200 орчим ТҮЦ зохих зөвшөөрөлгүй, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд үйл ажиллагаа явуулж байгаа талаар дурджээ.

Нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллах, амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, норм, стандартын зөрчлийг арилгуулах зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/367, 2024 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/1022, 2025 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/237 дугаар захирамж тус тус гарч, 2025 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/237 дугаар захирамжийн Хоёрдугаар хавсралтаар баталсан удирдамжийн 4.1-д хотын өнгө үзэмжийг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний хяналтын шалгалтыг нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 2025 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 09-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд 3 үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх хуваарь гаргаж, хэрэгжилтийг хангах үүргийг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд захирагчийн Ажлын албаны дарга, дүүргийн Засаг дарга нарт, үр дүнгийн талаар 2025 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн дотор тайлагнахыг Засаг дарга нарт даалгасан байна.

Захирамжийн биелэлтийг хангах хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2025 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн "Газар албадан чөлөөлөх тухай" А/117 дугаар захирамж, Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2025 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/161 дүгээр захирамж, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2025 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/290 дүгээр захирамж гаргасан бол Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга нар тухайлсан захирамж гаргасан эсэх нь тодорхойгүй байна.

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас Комисст ирүүлсэн мэдээлэлд 2025 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн байдлаар Баянгол дүүрэгт 266, Баянзүрх дүүрэгт 468, Сонгинохайрхан дүүрэгт 60, Сүхбаатар дүүрэгт 151, Хан-Уул дүүрэгт 240, Чингэлтэй дүүрэг 69, нийт 1254 зөвшөөрөлгүй нийтийн эзэмшлийн зам талбайд үйл ажиллагаа явуулж буй ТҮЦ-ийг нүүлгэн шилжүүлсэн. Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын зүгээс харьяалах дүүрэгтээ 2023 оноос эхлэн ТҮЦ эрхлэгчидтэй уулзалт зохион байгуулж, худалдаа үйлчилгээний төвүүдэд лангуу түрээслэх боломж, дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэст мэргэжил харгалзахгүй ажиллах боломжтой сул орон тоог санал болгож, зохих үр дүнд хүрч байгаа талаар дурджээ.

ТҮЦ эрхлэгчдийн нөхцөл байдлын хувьд 2015 оноос Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн түргэн үйлчилгээний цэгийн тоог батлах тухай 2015 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/36, 2015 оны А/73, 2015 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/315 дугаар тушаалуудаар дүүргүүдэд түргэн үйлчилгээний тоог баталсны дагуу ажиллажээ. Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 01/85 дугаар албан бичгээр дүүргүүдийн Засаг дарга нарт "... Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газраас баталсан загварын дагуу хотын А, Б бүсэд байрлах түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг нэгдсэн загварт оруулж, шинэчлэх, ... ТҮЦ-ийг автобусны зогсоолтой ойролцоо зай талбайд байршуулан тохижилтын ажил гүйцэтгэх нөхцөлөөр хангах" гэж, Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албаны 2015 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 05/94 дүгээр албан бичгээр "KIG" ХХК-д "...дүүргүүдийн Худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлтэй гэрээ байгуулсны үндсэн дээр Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газраас баталсан загварын дагуу хотын А, Б бүсэд тус компанийн ТҮЦ-ийг байршуулах" гэж, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 01/4172 дугаар албан бичгээр "...түргэн үйлчилгээний цэг байрлуулах, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрээ байгуулах асуудлыг таслан зогсоож, гэрээний хугацааг цаашид сунгахгүй байх, нийтийн эзэмшлийн зам талбайд байрлаж буй ТҮЦ-ийг нүүлгэн шилжүүлэхийг мэдэгдсэн" зэрэг нь Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 674 дугаар Магадлалд дурдагдсан байна. Мөн 2018 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/266 дугаар "U-money" үйлчилгээний цэгийн байршлыг шинэчлэн тогтоож, 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/377 дугаар тушаалаар "U-money" үйлчилгээний цэгийн байрлалыг хүчингүй болгох тухай тушаал зэргээр тогтоосон цэгт үйл ажиллагаа явуулж байсан болон огт зөвшөөрөлгүй дур мэдэн үйл ажиллагаа явуулсан зэрэг өөр өөр нөхцөл байдалтай байна. Зарим ТҮЦ эрхлэгчид "Сүхбаатар Дэвшил" ОНӨААТҮГ-тэй хог тээвэрлэлтийн гэрээг 2014-2016 онуудад байгуулж, Стандарт хэмжил зүйн газар, цахилгааны хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын 0020347506 дугаартай гэрчилгээний дагуу 2017-2023 онуудад Сүхбаатар дүүргийн хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн дансанд цахилгааны төлбөрийг тогтмол төлж байсан байна.

Хоёр. Урьдчилан мэдэгдэх, иргэдийн оролцоог хангасан байдал

Газар чөлөөлөх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ эрх нь зөрчигдөж болзошгүй хүмүүст бүрэн мэдээлэл өгөх, боломжит хугацааны өмнө урьдчилан мэдэгдэх, тэдний оролцоог хангах ажлыг ерөнхий байдлаар хийсэн, хүн тус бүртэй уулзаж санал болгох ажлын байр, түрээслэх зах, худалдааны төвийн лангуу болон бусад боломжуудаа танилцуулж, яриа хэлэлцээр хийснээ баримтжуулаагүй, Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны 02 дугаар сарын 14-ний А/237 дугаар захирамжийг гардуулан өгч, газар чөлөөлөх ажиллагааны талаар бүрэн мэдээлэл өгөөгүй, үүнтэй холбоотойгоор зарим иргэдийн төрийн байгууллага албан тушаалтанд өргөдөл гомдол гаргах, шүүхэд гомдол гаргах эрх хязгаарлагдсан байна.

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, дүүргийн Засаг дарга нараас Комисст өгсөн тайлбарт "Зөвшөөрөлгүй нийтийн эзэмшлийн зам талбайд үйл ажиллагаа явуулж буй ТҮЦ эрхлэгчдэд Нийслэлийн 6 дүүргээс 2024 онд 619, 2025 оны 2206 мэдэгдэл хүргүүлсний дагуу мэдэгдэл хүлээн авсан иргэдийн 70 орчим хувь нь өөрийн зардлаар газрыг чөлөөлж, дүүргээс тогтоосон хэсэгт үйл ажиллагаа явуулах, санал болгосон ажлын байранд хөдөлмөр эрхлэхээ илэрхийлсэн бол зарим иргэд бие даан асуудлаа шийдвэрлэж байна. Харин иргэдийн 30 орчим хувь нь сайн дурааараа газар чөлөөлөхөөс татгалзаж, шаардлага биелүүлэхгүй байсан тул албадан чөлөөлөх ажиллагаа хийсэн, уг ажиллагааг гүйцэтгэхдээ хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгж байгууллагатай гэрээ байгуулан өргөх, тээвэрлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн" гэжээ.

Гомдол гаргагчдын зүгээс "Мэдэгдэх хуудаст газар чөлөөлөх талаар маш богино буюу нэгээс таван хоногийн хугацаа зааж өгсөн. Тиймээс худалдан борлуулж байсан бараа бүтэгдэхүүнээ багасгах, өдрийн зээл, баримтаар /падаан/ зээлж авсан бараа, бүтээгдэхүүний тооцоогоо харилцагч аж ахуй нэгж байгууллагуудтай дуусгах, дараагийн ажил, арга хэмжээгээ төлөвлөх шаардлага байсан тул Нийслэлийн Засаг даргын захирамжтай танилцах, шаардлагатай бол уг шийдвэрт гомдол гаргах талаар холбогдох хүмүүст хэлсэн боловч нийслэлийн болон дүүргийн Засаг даргын ямар нэгэн захирамж шийдвэр гардуулан өгөөгүй, мэдэгдэх хуудаст нэр, хаягийг бичээгүй, ТҮЦ-ийн ханан дээр наагаад явсан байсан. Тиймээс газар чөлөөлөх шаардлагыг биелүүлэхгүй байж байтал шөнийн цагаар хүч хэрэглэн албадан нүүлгэх арга хэмжээ авсан, энэ арга хэмжээ өдөр бүр тасралтгүй үргэлжилж бидэнд гомдол гаргах эрхээ хэрэгжүүлэх боломж олгоогүй, захирамжийн биелэлт түдгэлзэх ёстой байсан" гэх тайлбар өгсөн.

Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/237 дугаар захирамжийг танилцуулсан талаарх баримт, мэдээлэл Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 2025 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн 03/2744 дугаар албан бичигт тусгагдаагүй байна. Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2025 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 2/1249 дугаар албан бичигт Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2025 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/117 дугаар "Газар албадан чөлөөлөх тухай" захирамжийг хавсаргасан ч эрх нь хөндөгдөж болзошгүй этгээдэд хуульд заасан журмын дагуу мэдэгдсэн талаарх баримт, мэдээлэл бүрэн тусгагдаагүй, А/237 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд 2025 онд 87 мэдэгдэх хуудас хүргүүлж, 87 ТҮЦ-ийг ачсан талаар дурджээ. Хавсралтаар ирүүлсэн мэдэгдэх хуудас өгсөн баримтаас үзэхэд ТҮЦ байршиж буй хороо, хаяг байршлыг бичсэн ч, хэнд мэдэгдэх хуудсыг хүлээлгэн өгсөн талаарх бүтгэсэн баримт дутмаг, зөвхөн өгч буй иргэний нэрийг бичсэн мөн иргэн гэж бичсэн зургийг хавсаргасан байна. Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2025 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 03/1116 дугаар "Баримт, мэдээлэл хүргүүлэх тухай" албан бичигт Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2025 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/161 дүгээр захирамж, холбогдох бусад баримтыг хавсралтаар ирүүлжээ. Ирүүлсэн баримтаас үзэхэд 2022, 2023 оны мэдэгдэх хуудас хүлээн авсан тасалбар дээр хаяг байршлыг заасан хэдий ч эзэмшигчийн мэдээлэл тодорхойгүй, хэнд өгч байгаа нь ойлгомжгүй, 2025 онд мэдэгдэх хуудас хүлээн авсан тасалбар нь он, сар, өдөр, эзэмшигч нэр бичигдсэн ч хүлээлгэн өгч байгаа албан тушаалтны овог, нэр тодорхойгүй байдалтай байна.

Комисст цугларсан "Мэдэгдэх хуудаст"-т дүгнэлт хийхэд дараах нийтлэг зөрчил дүгнэгдэж байна. Үүнд:

Сүхбаатар дүүргийн Газар зохион байгуулалтын албаны 2025 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн “Мэдэгдэх хуудас”-т Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороо гэсэн боловч хэнд өгч байгаа нь тодорхойгүй, овог нэр бичигдээгүй, газар чөлөөлөх өдрийг 2025 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр буюу гардуулан өгсөн өдөртөө чөлөөлөхийг даалгасан, мөн албаны 2025 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн мэдэгдэх хуудаст хаяг, мэдэгдэл хүлээн авах хүний овог, нэр байхгүй, иргэн гэсэн тэмдэглэгээтэй байсан ба мөн тус өдрийн дотор газар чөлөөлөх үүрэг болгосон байна.

Баянзүрх дүүргийн Газар зохион байгуулалтын Нэгдүгээр албаны 2025 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн газар чөлөөлөх мэдэгдэх хуудаст “Баянзүрх дүүргийн 10 дугаар хороо гэсэн боловч хэнд өгч байгаа нь тодорхойгүй, мөн өдөртөө багтааж газар чөлөөлөхийг даалгасан”, мөн 2025 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн мэдэгдэх хуудаст “Баянзүрх дүүргийн 37 дугаар хороонд байрлах ТҮЦ танаа” гэж хаягласан, хэнд гардуулан өгч байгаа нь тодорхойгүй, мөн өдөртөө багтаан газар чөлөөлөхийг мэдэгдсэн”. Тус албаны 2025 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн газар чөлөөлөх мэдэгдэх хуудаст “хэнд өгч байгаа нь тодорхойгүй, газар чөлөөлөх он, сар, өдрийг хоосон тэмдэглэлгүй үлдээсэн”. Мөн албаны 2025 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн мэдэгдэх хуудаст “Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хороонд байрлах гэж хаягласан, хүлээн авагчийн овог, нэр нь тодорхойгүй, газар чөлөөлөх хугацааг 2024 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр буюу нэг хоногийн дараа чөлөөлөхийг мэдэгдсэн” агуулгатай байна.

Хан-Уул дүүргийн Газар зохион байгуулалтын албаны 2025 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 160182 дугаартай мэдэгдэх хуудаст “Хан-Уул дүүрэг гэсэн боловч байршил, хаяг, хэнд өгч байгаа нь тодорхойгүй, газар чөлөөлөх өдрийн он, сар, өдөр хоосон, тэмдэглэлгүй, Дүүргийн Газрын зохион байгуулалтын албаны дарга Б.Батчимэг гэсэн тэмдэглэлтэй, Сонгинохайрхан дүүргийн Газар зохион байгуулалтын албаны 2025 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн дугааргүй Мэдэгдэх хуудаст “Сонгинохайрхан дүүргийн 26 дугаар хорооны иргэн н.Мөнхзул гэж хаягласан боловч газар чөлөөлөх өдрийг 2025 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрөөр тогтоож Дүүргийн Газрын зохион байгуулалтын албаны дарга Т.Тува” гэсэн тэмдэглэлтэй байна.

Чингэлтэй дүүргийн газар зохион байгуулалтын албаны дарга гарын үсэг бүхий 2025 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 1 дугаартай мэдэгдэх хуудаст Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар хорооны иргэн гэж хаягласан боловч овог, нэр тавиагүй, мөн 2025 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 6 дугаартай мэдэгдэх хуудаст Чингэлтэй дүүргийн 13 дугаар хорооны иргэнд гэж хаягласан боловч овог, нэр тавиагүй, нүүлгэн шилжүүлэх хугацааг 1 хоногоор тогтоосон байна.

Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/237 дугаар захирамжийг биелэлтийг хангах хүрээнд газрын зөрчил арилгуулах талаарх Дүүргийн Засаг дарга нарын захирамж нь Нийслэлийн Засаг даргын захирамж хүчин төгөлдөр болсноос хойш 54-80 хоногийн дараа гарсан бол, дээрх дүүргүүдийн хувьд мэдэгдэх хуудас хүргүүлэх ажиллагааг 2025 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс эхлэн хийж, хүргүүлснээс хойш тухайн өдөртөө эсхүл хоёроос гурван өдрийн дотор албадан нүүлгэх ажиллагааг хэрэгжүүлсэн байна. Харин Сонгинохайрхан дүүргийн хувьд мэдэгдэх ажиллагааг 2025 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрөөс, Хан-Уул дүүрэг 2025 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрөөс хүргүүлсэн баримт Комисст авагдсан.

Иргэдийн шударга шүүх ТББ-ын дэргэдэх Монголын Худалдаачдын Холбооноос Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн

А/237 дугаар захирамжийг холбогдох албан тушаалтнаас олж авсны (гардуулан өгөхгүй байсан гэх тайлбартай) дараагаар, "уг захирамжийн үр дагаварт холбогдох цаг үеийн шинжтэй нөхцөл байдлын улмаас ТҮЦ-ээр худалдаа эрэглэгчдийн хууль ёсны ашиг сонирхол хөндөгдөж, эрх нь зөрчигдсөөр байна гэх гомдол"-ыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 01/03 дугаар албан бичгээр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Х.Нямбаатарт хүргүүлсэн тухай албан бичгийн хуулбар, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн Анхан шатны шүүхэд 2025 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр энэ асуудлаар гомдол гаргасан байгаа талаарх лавлагаа мэдээллийг Комисст тус тус ирүүлжээ.

Дээр нөхцөл байдал, баримтаас дүгнэхэд ТҮЦ-ээр аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэдийн хувьд цахилгааны эх үүсвэрээр хангагдсан, хог, орчны бохирдлын төлбөрийг гэрээний дагуу төлдөг, харьяа нутаг дэвсгэрийн төрийн байгууллагын зүгээс газар чөлөөлөх асуудлыг удаа дараа мэдэгдэж байсан ч нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагааг бүрэн хэрэгжүүлдэггүй байсан нь ойлгомжгүй байдал үүсгэж иржээ. Тиймээс нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/237 дугаар захирамжийг биелүүлэх ажиллагааг эрх зүйн тодорхой байх, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх зарчимд нийцүүлэн аль болох иргэдийн итгэл хүлээх арга хэлбэрээр шийдвэрлэх нь зүйтэй байсан. Өөрөөр хэлбэл, захирамж, түүнд нийцүүлэн гаргасан Дүүргийн засаг дарга нарын газар чөлөөлөх захирамж, албан ёсны шийдвэрийг боломжит хугацааны өмнө гардуулан өгөх, тухайн дүүргээс тавьж буй санал, хамтын ажиллагааны талаар хэлэлцээр хийж, үр дүнг баримтжуулах, газар чөлөөлөх арга хэмжээний үеэр үүсэж болзошгүй эрсдэлийг танилцуулж, эд хөрөнгөө хадгалах, хамгаалах зөвлөмж өгөх, холбогдох байгууллагад өргөдөл, гомдол гаргаж шийдвэрлүүлсний дараа уг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх боломжтой байсан.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургаадугаар зүйлийн 12 дахь заалтад "Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй. Төрийн байгууллага, албан тушаалтан нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй", мөн зүйлийн 3-т "хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө шударгаар олж авах, эзэмших, өмчлөх, өв залгамжлуулах эрхтэй" гэж иргэний үндсэн эрхийг баталгаажуулсан. Газрын тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.4 дэх хэсэгт "Энэ хуулийн 41.1-д заасан хугацаанд газраа чөлөөлөөгүй бол тухайн шатны Засаг дарга албадан нүүлгэх ажлыг зохих хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулна". Захиргааны ерөнхий хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2 дахь хэсгийн 4.2.6 дахь заалтад "бусдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндсөн захиргааны шийдвэр гаргах тохиолдолд тэдгээрт урьдчилан мэдэгдэх, оролцоог нь хангах" гэж тус тус заасан. Мөн Захиргааны ерөнхий хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан захиргааны үйл ажиллагааны зарчмыг баримтлах, захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагааны (нөхцөл байдлыг тогтоох, нотлох баримтыг цуглуулах, оролцогчийг сонсох, зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, хугацааг баримтлах зэрэг) шаардлагыг хангасан байдлаар захиргааны актыг гаргах нь захиргааны байгууллагын үүрэг болно.

Гурав. Газар чөлөөлөх арга хэмжээний үеэр хүний зөрчигдсөн талаар

Газар чөлөөлөх арга хэмжээг хуульд заасны дагуу боломжит хугацаанд урьдчилан мэдэгдээгүйгээс төрийн алба хаагч, иргэдийн хооронд үл ойлголцол үүссэн, түр байгууламжийг нүүлгэн шилжүүлэхдээ хүч хэрэглэсэн, уг арга хэмжээг удирдан зохион байгуулж байгаа албан тушаалтан өөрийгөө танилцуулж, зорилго үйл ажиллагаагаа тодорхой танилцуулаагүй, төрийн албан хаагчдын зүгээс ёс зүйн зөрчлийн шинжтэй үйлдэл гаргасан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, жирэмсэн эмэгтэй, ахмад настай хүнтэй хүнлэг бус харьцсан болон хүний эрх, эрх чөлөөг үл

хүндэтгэсэн, өргөх, тээвэрлэх ажлыг гэрээний үндсэн дээр бусдаар гүйцэтгүүлсэнтэй холбоотойгоор хувийн хэвшлийн алба хаагчид ТҮЦ эрхлэгчдийн эрх чөлөөнд халдах, эд хөрөнгийг устгаж, гэмтээх, тэдний нэр төрийг нь гутаан доромжлох үйлдэл гаргасан нь Комисст авагдсан баримтуудаар тогтоогдсон. Тухайлбал,

Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хороо, МУБИС-ийн урд автозамын нүхэн гарцын дэргэдэх автобусны буудалд байрлах хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн Л.Лхамхүүгийн ажиллуулж байсан ТҮЦ-ийг 2025 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр албадан нүүлгэхдээ модон хийцэл бүхий ханыг гадна талаас нь лоомоор хөшиж салгах, багана хэсгийн төмөр хийцийг зориулалтын таслагч багажаар тайрч буй үйл явц тухайн иргэний гар утсаар хийсэн бичлэгт авагджээ. Тус үйл ажиллагааны явцад буулгаж буй хананы хугарч, салсан зарим хэсэг ТҮЦ-т байсан бараа, бүтээгдэхүүнийг дарсан, лангуу, тавиур, бараа бүтээгдэхүүн газарт унаж хөглөрсөн, хүнсний бараануудыг ил задгай орхисон эмх замбараагүй нөхцөл байдалтай үлдсэн байна.

Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хороо, Цагаан байрны автобусны буудалд байрлах иргэн Ц.Ариунзулын ажиллуулж байсан ТҮЦ-ийг 2025 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр албадан нүүлгэхдээ (Нийслэл, дүүргийн удирдлагатай уулзалт хийж зөвлөмж өгсний маргааш) цахилгааныг тасалж, төмөр хийцэл бүхий хаалгыг гадна талаас нь лоомоор хөшиж онгойлгох гэж оролдож буй бичлэг авагдсан. Гомдол гаргагчдаас тус ТҮЦ-ийг нүүлгэн шилжүүлэхдээ бараа бүтээгдэхүүнийг суллаж авах боломжоор хангаагүй, хаана, хэнд хүлээлгэж өгсөн нь мэдэгдэхгүй, хогийн цэг дээр буулгасан гэх мэдээллийг өгсний дагуу Сүхбаатар дүүргийн 20 дугаар хороонд байрлах Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ-ын эзэмшлийн хашаанд 2025 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр иргэн Ц.Ариунзулын эзэмшлийн гэх ТҮЦ-ийг буулгасан байдалтай танилцсан. ТҮЦ-ийг ямар нэгэн харуул хамгаалалтгүй хашаанд буулгасан байх бөгөөд хөшиж онгойлгосны улмаас хаалга гажиж зааг гарч эвдэрсэн, бариул болон түгжээ хэсэг нь гацсан, цонхны салхивч хэсэг онгорхой, ТҮЦ-ийн дотор талд хүнсний болон ахуйн хэрэглээний бүтээгдэхүүн, ПОС машин, гар утас, хөргүүр, богино долгионы зуух, дэлгэц, сандал, шилэн лангуу зэрэг эд зүйл шалан дээр унаж, эмх замбараагүй холилдсон байдалтай байсан.

Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо, Кино үйлдвэрийн нийтийн эзэмшлийн зам талбайд байрлах ТҮЦ-ийг албадан нүүлгэх үйл явцад иргэний гар утсаараа хийсэн бичлэгт энгийн хувцастай 6-7 эрэгтэй, 1 эмэгтэй хүн албадан буулгахаар ажиллаж байгаа дүрс авагдсан бөгөөд хуулийн зөвлөх гэх иргэн ТҮЦ-ийн цонхыг гараараа цохин хагалж, "...оръё "П" минь, шилээ авъя, хөөе "П" минь, би хагалсан хохирлоо төлчихнө за юу" гэх хараалын үгийг олон давтамжтай хэлж байгаа байдал баримтжуулагджээ.

Газар чөлөөлөх арга хэмжээ нь хүний эрх, эрх чөлөөг хөндөж байгаа төрийн албадлага мөн бөгөөд энэ үйл явцад хүний эрхийг хамгийн бага төвшинд хязгаарлах, гарч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, албадлагын арга хэмжээний үед бусдын эд хөрөнгийг устаж гэмтээхээс хамгаалах, өмчлөгчид нь хүлээлгэн өгөх, баримтжуулах ёстой ч эдгээр арга хэмжээг Сүхбаатар, Баянзүрх дүүргийн хувьд хэрэгжүүлээгүй байна. Мөн газар чөлөөлөх албадлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлж буй байдлаас дүгнэхэд төрийн албан хаагчийн хүний эрхийн мэдлэг хандалга дутмаг байгаа нь ажиглагдсан.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2-т "Ардчилсан ёс, шударга ёс, эрх чөлөө, тэгш байдал, үндэсний эв нэгдлийг хангах, хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн", Арван зургаадугаар зүйлийн 14-т "Монгол

Улсын хууль, олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзвэл уул эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах, бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх эрхтэй", Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.3-т төрийн албан хаагч нь "... хүний нэр төр, алдар хүнд, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг дээдлэн хүндэтгэх" үүрэгтэй, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.2-т төрийн алба хаагч "зан харилцаа, үг, үйлдлээрээ хүний эрх, эрх чөлөө, нэр төр, алдар хүнд, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх", мөн зүйлийн 7.1.7-д "албан үүргээ гүйцэтгэхдээ бусдад аливаа хэлбэрээр дарамт үзүүлэхгүй байх, ялгаварлан гадуурхахгүй байх" үүрэгтэй гэж заажээ.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах зөвлөмжийг Танд хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хүний эрхийг хөндсөн захиргааны шийдвэр гаргах тохиолдолд Захиргааны ерөнхий хууль, холбогдох бусад хуульд нийцүүлэн явуулж хэвших;
2. Нийслэлийн дүүрэг тус бүр өөрийн нутаг дэвсгэрт хамаарах ТҮЦ эрхлэгчидтэй уулзалт зохион байгуулах, иргэн нэг бүрээс гаргаж буй гомдол, санал хүсэлтийг сонсох, дүүргийн зүгээс санал болгож буй ажлын байр, дэмжлэг үзүүлэх боломжийг танилцуулж зөвшилцөх арга хэмжээ авахыг дүүргийн Засаг дарга нарт даалгаж, үр дүнг тооцох;
3. Газар чөлөөлөх бэлтгэл ажлыг бүрэн хангаагүй, газар чөлөөлөх явцад хүний эрхийн зөрчил гаргасан албан тушаалтан болон Хүний эрхийн Үндэсний Комисст тогтоосон хугацаанд тайлбар, мэдээлэл ирүүлэх үүргээ биелээгүй Сүхбаатар дүүргийн засаг дарга М.Алтангэрэл, Хан-Уул дүүргийн засаг дарга Б.Цэрэн нарт хариуцлага тооцох;
4. Нийслэл, дүүргийн харьяа төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа албан хаагчдын хүний эрхийн мэдлэг, хандлагыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулахыг дүүргийн Засаг дарга нарт даалгаж, үр дүнг тооцож хэвших.

Зөвлөмжийн мөрөөр авсан арга хэмжээ, холбогдох баримтыг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД